

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3767/2547

นายชัยเกียรติ ฌ บ่อมเพชร
นางกรรณิการ์ โชติแสงมณีกุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 560

สัญญาเช่าตึกแถวมีข้อกำหนดว่า ถ้าผู้เช่าประพฤติผิดล่วงละเมิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือกระทำความผิดวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งข้อใด ผู้เช่ายอมให้ผู้ให้เช่าทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเข้ายึดครอบครองสถานที่เช่าได้ และมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทันที เมื่อจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่าให้แก่โจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนตามบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 560 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากตึกแถวที่เช่าของโจทก์ ให้ชดใช้ค่าเสียหายเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากตึกแถวของโจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจาก
ตึกแถวพิพาท ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท นับจากวันฟ้อง
จนกว่าจำเลยจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากตึกแถวของโจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลย
ว่า โจทก์บอกเลิกสัญญาเช่าแก่จำเลยโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ที่จำเลยฎีกาว่า
การบอกเลิกสัญญาเช่าของโจทก์มิได้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. มาตรา
๕๖๐ วรรคสอง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า ตามหนังสือสัญญาเช่าตึกแถว
ท้ายหนังสือสัญญาเช่ามีข้อกำหนดว่า ถ้าผู้เช่าประพฤติผิดล่วงละเมิดสัญญาข้อหนึ่ง
ข้อใด หรือกระทำความผิดวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งข้อใด ผู้เช่ายอมให้ผู้ให้เช่าทรงไว้ซึ่งสิทธิที่
จะเข้ายึดครอบครองสถานที่เช่าได้ และมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทันที ซึ่งข้อกำหนดของ
สัญญาเช่าดังกล่าวถือว่าเป็นการแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ.
มาตรา ๑๕๑ ย่อมใช้บังคับได้ ดังนั้น เมื่อจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่าให้แก่
โจทก์ โจทก์จึงบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันทีโดยไม่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
ป.พ.พ. มาตรา ๕๖๐ วรรคสอง

พิพากษายืน.

(จรูญ อินทจาร-ประพันธ์ ทรัพย์แสง-จิระวรรณ ศิริบุตร)

ศาลแพ่งธนบุรี - นางสาวยุวิมลรัชญา ยกชี้

ศาลอุทธรณ์ - นายนันทชัย เพียรสนอง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ